



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-01085428- -APN-CME#MP - OPI 304

VISTO el Expediente EX-2018-01085428- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que consiste en la adquisición por parte de la firma ALPARAMIS S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones emitidas y en circulación a la firma HORKLA S.A., propiedad de los señores Don FELIX MAXIMILLIAN RUPRECHT MARIA VON HANIEL NIETHAMMER (M.I. N° 92.822.688), Doña VERENA SYBILLE ANNEMARIE AGNES VON WEYRAUCH (M.I. N° 92.493.618) y Doña MARIA HELENA CAECILIE VON-HANIEL NIETHAMMER (M.I. N° 92.822.687).

Que, la operación se llevó a cabo a través de una Opción de Compra remitida por los accionistas de la firma ALPARAMIS S.A. a los accionistas de la firma HORKLA S.A., la cual fue aceptada el día 28 de diciembre de 2017 con el pago del precio, la transferencia de las acciones y la consecuente toma de posesión de los activos de titularidad de la firma HORKLA S.A.

Que como contraprestación por la venta de las acciones las Personas Físicas Vendedoras recibieron la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS (USD 6.032.500).

Que los inmuebles objeto de la transacción son fracciones de campo situadas dentro de los límites que conforman la Zona de Seguridad de Fronteras que comprenden específicamente la Estancia Lemucuyén ubicada en el Departamento Lácar, Provincia del NEUQUÉN, con una superficie aproximada de TRES MIL DOSCIENTAS (3.200) hectáreas.

Que las partes manifiestan que si bien la operación traída a consulta supera los umbrales mínimos para la

notificación de la misma y el volumen de negocios del grupo comprador supera ampliamente la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), la adquisición indirecta de los inmuebles no puede ser considerada como una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 25.156, por cuanto se trata de inmuebles que se encuentran en estado precario de conservación, lo que no los hace aptos para explotación económica alguna, por lo que la firma HORKLA S.A. no tiene participación alguna en ningún mercado real o potencial.

Que, para el caso de que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no considerase viable dicha excepción, las partes también entienden que la transacción se halla exenta de notificación al no producir efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA bajo los parámetros del test de efectos delineado por la jurisprudencia relevante de la mencionada Comisión Nacional, de acuerdo a lo normado por el Artículo 3° de la citada ley.

Que para que la Ley N° 25.156 resulte aplicable, las personas a las que hace mención en su Artículo 3° deben realizar actividades económicas en el Territorio Nacional, o fuera del país, en la medida en que sus actividades puedan producir efectos en el mercado nacional.

Que, si se procediera a un análisis más segmentado del mercado de fragancias, de acuerdo a las calidades, dada la magnitud de las ventas informadas por las consultantes, en este caso, es dable afirmar que no se configura la condición necesaria de sustancialidad de las importaciones prevista por el mencionado Artículo 3° por cuanto el volumen de las ventas no es suficiente para producir efectos económicos en el mercado nacional.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 7 de mayo de 2018, correspondiente a la “OPI. 304”, aconsejando al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta se encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10, inciso d) de la ley indicada. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Excéptuase al control previo, establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, la operación traída a consulta por la firma ALPARAMIS S.A. y los señores Don FELIX MAXIMILLIAN RUPRECHT MARIA VON HANIEL NIETHAMMER (M.I. N° 92.822.688), Doña VERENA SYBILLE ANNEMARIE AGNES VON WEYRAUCH (M.I. N° 92.493.618) y Doña MARIA HELENA CAECILIE VON-HANIEL NIETHAMMER (M.I. N° 92.822.687).

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 7 de mayo de 2018, correspondiente a la “OPI. 304”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo IF-2018-21252316-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.05.15 18:44:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.15 18:44:21 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 304 - Dictamen Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° EX-2018-01085428- -APN-CME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado “OPI 304 - ALPARAMIS, VERENA SYBILLE ANNEMARIE AGNES VON WEYRAUCH Y OTROS S/OPINIÓN CONSULTIVA, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

I.1. La Compradora

1. ALPARAMIS S.A. (en adelante “ALPARAMIS”), es una sociedad anónima argentina de carácter familiar cuya actividad principal es el comercio minorista y mayorista y, adicionalmente, la actividad agropecuaria. sus accionistas controlantes son: los Sres. Alejandro Gotz, Pablo Gotz, Rafael Gotz, Sebastián Gotz y Miguel Gotz, todos ellos con una participación accionaria del 20% sobre la firma compradora (en su conjunto denominados “Familia GOTZ”).
2. ALPARAMIS posee participación accionaria en las firmas locales que a continuación se describen:
3. CAMP COOLEY EL BAGUAL S.A.: sociedad dedicada a la actividad ganadera en las provincias de Chaco y Formosa. ALPARAMIS posee una participación del 95% sobre su capital social.
4. MELINIQUA S.A.: sociedad cuya principal actividad es la forestación en la provincia de Neuquén y las inversiones inmobiliarias en la provincia de Río Negro. ALPARAMIS posee una participación del 95% sobre su capital social.
5. PUYEL S.A.: sociedad que presta servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros en la que ALPARAMIS posee una participación accionaria del 92,5%.
6. BOSQUES VERDES S.A.: sociedad dedicada a la inversión en empresas forestales, controlada directamente en un 59,43% por la familia GOTZ.
7. BOSQUE PATAGÓNICO S.A.: Sociedad dedicada a la forestación en la provincia de Neuquén, controlada por la firma BOSQUES VERDES S.A. en un 95%.

8. BOSQUE ANDINO S.A.: Sociedad dedicada a la forestación y ganadería en la provincia de Neuquén, controlada por la Familia GOTZ de forma indirecta.
9. COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.: sociedad dedicada a la actividad hidrocarburífera en la provincia de Chubut, controlada indirectamente en un 100% por la familia GOTZ a través de una red de sociedades holding.
10. CAPEX S.A.: Sociedad dedicada a la actividad hidrocarburífera y a la generación de energía eléctrica en las provincias de Neuquén y Río Negro, controlada directa e indirectamente por la Familia GOTZ en un 85,56%.
11. INTERENERGY ARGENTINA S.A. sociedad cuya actividad principal consiste en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la provincia de Chubut, controlada en un 95% por COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.
12. HYCHICO S.A., compañía dedicada a la generación de energía eólica en la provincia de Chubut. Se encuentra controlada indirectamente por la Familia GOTZ.
13. CONSORCIO LOMA NEGRA, el cual ejerce operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Neuquina, en donde CAPEX S.A. participa con un 37,5%.
14. CONSORCIO LA YESERA, el cual ejerce operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Neuquina, en donde CAPEX S.A. participa con un 18,75%.

I.2. Las Vendedoras

15. FELIX MAXIMILLIAN RUPRECHT MARIA VON HANIEL NIETHAMMER, ciudadano alemán titular del 38% de las acciones de HORKLA S.A.
16. VERENA SYBILLE ANNEMARIE AGNES VON WEYRAUCH, ciudadana alemana, titular del 46% de las acciones de HORKLA S.A.
17. MARIA HELENA CAECILIE VON-HANIEL NIETHAMMER, ciudadana alemana, titular del 16% de las acciones de HORKLA S.A.
18. Los vendedores no poseen otros activos y/o participaciones sociales en el país.

II. LA OPERACION SUJETA A CONSULTA

19. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de ALPARAMIS del 100% de las acciones emitidas y en circulación a la firma HORKLA S.A. (en adelante “HORKLA”), propiedad de FELIX MAXIMILLIAN RUPRECHT MARIA VON HANIEL NIETHAMMER, VERENA SYBILLE ANNEMARIE AGNES VON WEYRAUCH Y MARIA HELENA CAECILIE VON-HANIEL NIETHAMMER (en adelante “Las Personas Físicas Vendedoras”). La operación se llevó a cabo a través de una Opción de Compra remitida por los accionistas de ALPARAMIS a los accionistas de HORKLA, la cual fue aceptada con fecha 28 de diciembre de 2017 con el pago del precio, la transferencia de las acciones y la consecuente toma de posesión de los activos de titularidad de HORKLA.
20. Como contraprestación por la venta de las acciones las Personas Físicas Vendedoras recibieron la suma de seis millones treinta y dos mil quinientos dólares estadounidenses (USD 6.032.500).
21. Conforme lo manifestado por las partes, la adquisición de HORKLA tiene como única finalidad la adquisición como inversión los tres inmuebles rurales que HORKLA posee en la provincia de Neuquén.

22. Los inmuebles objeto de la transacción son fracciones de campo situadas dentro de los límites que conforman la Zona de Seguridad de Fronteras que comprenden específicamente la Estancia Lemucuyén ubicada en el Departamento Lácar, Provincia del Neuquén, con una superficie aproximada de 3.200 hectáreas.

23. Informan las partes que los inmuebles que se transfieren en la operación no se encuentran en un estado de explotación sustentable, siendo las únicas inversiones efectuadas en los últimos años las necesarias para la conservación del valor de venta de los inmuebles.

24. HORKLA no contaba con contratos con terceros sino simplemente con 3 empleados que se ocupaban del cuidado y conservación de los inmuebles.

25. Las partes manifiestan que si bien la operación traída a consulta supera los umbrales mínimos para la notificación de la misma y el volumen de negocios del grupo comprador supera ampliamente la suma de doscientos millones de pesos, la adquisición indirecta de los inmuebles no puede ser considerada como una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6 de la Ley N° 25.156, por cuanto se trata de inmuebles que se encuentran en estado precario de conservación, lo que no los hace aptos para explotación económica alguna, por lo que HORKLA no tiene participación alguna en ningún mercado real o potencial.

26. Refuerzan su argumento aportando los estados contables de HORKLA y manifestando que el volumen de ventas de los últimos tres años no ha sido suficiente si quiera para abonar los salarios a los empleados dependientes de la sociedad.

27. Citaron jurisprudencia de esta Comisión Nacional referida a la interpretación del concepto de activos en los términos del Artículo 6, inciso d) primer párrafo de la Ley N° 25.156 en la que se estableció que: “todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originando en la posibilidad de asuntos de naturaleza económica” (OPI N° 83 del 27/12/2000).

III. EL PROCEDIMIENTO

28. El día 5 de enero de 2018, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA los representantes de la firma ALPARAMIS y de las Personas Físicas Vendedoras, a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

29. Con fecha 18 de enero de 2018, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

30. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 19 de abril de 2018 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas.

IV. ANALISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

31. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

32. Dado que las consultantes expresaron que la adquisición del inmueble no puede ser considerada como

una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6 de la Ley N° 25.156, que no incluye la transferencia de activos con un volumen de negocios independiente, clientela y valor propios, se ha de abordar seguidamente la cuestión que consiste en determinar con precisión si la operación consistente en la adquisición por parte de ALPARAMIS de las acciones de HORKLA que tiene como única finalidad la adquisición de los inmuebles de titularidad de ésta última se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

33. Al respecto y atento a la excepción planteada, se recuerda que el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas como la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de una serie de actos que dicho Artículo enumera. Particularmente, el inciso d) establece: “Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa” es decir, los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican de alguna forma la toma de control – sea de iure o de facto- de una, varias empresas o de sus activos.

34. En este sentido, ha dicho la doctrina que el texto legal habla de la toma de control de una o varias empresas y que el uso de la expresión empresa (que es un concepto económico y no jurídico), refuerza el criterio arriba analizado en cuanto a que lo que importa a los fines de la Ley de Defensa de la Competencia es la realidad económica de la operación bajo análisis. Es decir, si el control fáctico o jurídico de un conjunto de elementos (inmuebles, maquinarias, contratos, etc.) que son utilizados para la producción de bienes y servicios cambia de titular, entonces nos encontramos frente a la toma de control de una empresa¹.

35. Este criterio es coincidente con el sostenido en el Derecho Europeo, ya que la pauta utilizada para determinar si la adquisición de activos de una empresa debe ser sometida a control previo, por configurar una concentración, es que esos activos sean susceptibles de configurar una empresa, de modo que pueda imputárseles cierto volumen de ventas o de participaciones de mercado.

36. Cabe poner de manifiesto que esta Comisión Nacional ha sostenido además que a fin de establecer la existencia de una toma de control se debe atender al principio de realidad económica, por lo que la celebración de determinados contratos, como así también el plazo de vigencia de los mismos, requiere de un análisis caso por caso²³.

37. A su vez, y particularmente en operaciones como la consultada, el criterio general sentado por la CNDC es que la adquisición de un inmueble sólo deberá ser notificada en tanto y en cuanto dicho inmueble pueda ser considerado como una unidad de negocios, es decir, que: permita el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda.... atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica⁴”.

38. Tal como lo expone ALPARAMIS en su presentación inicial, esta Comisión Nacional ha manifestado reiteradamente que el concepto de activos contenido en el inc. d) del art. 6 primer párrafo de la Ley 25.156 debe entenderse como: “todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de asuntos de naturaleza económica⁵”.

39. Lo que resulta relevante analizar en la operación traída a consulta, a diferencia de los antecedentes citados, es que, en el presente caso, se adquiere las acciones de una sociedad (empresa) y no simplemente un inmueble. En una interpretación literal de la normativa vigente, un caso como el presente estaría, sin dudas, alcanzado por obligación de notificar, dado que se aplica al caso entonces el inciso c) de la Ley N° 25.156 y no el inciso d) como pretenden las partes en su presentación. Y esto es así porque el artículo 6 inciso c) dice que “se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos: (...) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona

que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma”.

40. Ahora bien, en el caso traído a consulta, y con los elementos obrantes en las actuaciones, puede concluirse que la sociedad objeto de adquisición solo tiene tres fracciones de campo que no tienen actividad económica y que se encuentran en un estado precario de conservación que, conforme fuera su destino inicial y superficie, no han generado ganancias en los últimos tres años⁶.

41. Lo expuesto significa que al momento en que ALPARAMIS adquiere los inmuebles, no se desarrolla ninguna actividad, ni explotación que permita generar un volumen de negocios independiente con clientela y valor propios; a su vez, efectuada la consulta acerca del destino que se le dará a los inmuebles se ha indicado que ALPARAMIS no ha decidido cuál será el destino que en definitiva les dará.

42. Se verifica entonces Ello así, es importante en esta instancia verificar asimismo la excepción que prevé el Artículo 10 inciso d) de la Ley N° 25.156, que establece que “Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el Artículo anterior las siguientes operaciones: (...) d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el último año) (...)”.

43. Esta Comisión Nacional entiende por empresas “liquidadas” para la aplicación de la mentada excepción, a aquellas que no hayan registrado actividad económica en el país en el último año, asignándole a dicho concepto un alcance económico, no técnico-jurídico en el sentido consagrado por la Sección XIII del Capítulo I de la Ley N° 19.550, t.o. 1984 (arts. 101 a 112)⁷.

44. Si se exigiera que la empresa estuviera liquidada según lo establecido en la Ley N° 19.550, la exención no tendría sentido, ya que sería una empresa inexistente y sin contenido que transmitir, entendiendo esta Comisión Nacional que el legislador no pudo haber querido establecer una excepción de imposible ocurrencia.

45. Este criterio también es seguido por parte de la doctrina especializada, en tal sentido destacamos lo expresado por Cabanellas de las Cuevas en su obra, en la cual considera que: “El sentido de la exención se advierte a través de la exigencia de que las empresas adquiridas no hayan registrado actividad en el último año. Si se hubiera ya completado la liquidación, toda actividad sería imposible y este requisito carecería de utilidad.”

46. Por lo tanto, en virtud de la realidad económica descripta en el párrafo anterior, puede determinarse que la sociedad adquirida no era susceptible de generar un volumen de negocios propio como consecuencia de su inactividad comercial y considerando que su única actividad aparente era, al momento de la operación, la de ser titular de los inmuebles en desuso que tampoco generaban renta alguna, se puede en el caso advertir que estamos frente a una empresa liquidada.

47. En razón de ello, con las características descriptas del inmueble adquirido, y acorde a lo informado por las consultantes, no puede interpretarse que la mera adquisición de las acciones de HORKLA cuya única finalidad es la adquisición de las fracciones de campo de su titularidad situadas dentro de los límites que conforman la Zona de Seguridad de Fronteras que comprenden específicamente la Estancia Lemucuyén ubicada en el Departamento Lácar, provincia del Neuquén, con una superficie aproximada de 3.200 hectáreas, esté sujeta a la notificación obligatoria, por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10 inciso d) de la Ley N° 25.156.

V.CONCLUSIÓN

48. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN disponer que la operación traída a consulta se encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por aplicación de lo dispuesto

en el Artículo 10, inciso d) de la ley indicada. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

49. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisán no suscribe el presente por encontrarse en comisión oficial.

1 Al respecto, Ley 25.156 Defensa de la Competencia, Comentada y Anotada, Guillermo J. Cervio y Esteban P. Rópolo, Ed. La Ley, pág. 340.

2 Opinión Consultiva N° 237, Dictamen N° 160 del 25 de julio de 2017.

3 Opinión Consultiva N° 138 del 10 de agosto de 2001.

4 Ley N° 25.156 Defensa de la Competencia, Comentada y Anotada, Guillermo J. Cervio y Esteban P. Rópolo, Ed. La Ley, pág. 344.

5 Esta definición adoptada en la Opinión Consultiva N° 83 del 27 de diciembre de 2000 “YPF S.A. Y ESSO SAPP”, fue luego tenida en cuenta en gran cantidad de casos similares puestos a consideración de éste Organismo, tales como Opiniones Consultivas: 93, 98, 101, 102, 127, 130, 131, 173, 178 y 212, entre otras.

6 Ver en ese sentido Resolución SC N° 601, correspondiente al Dictamen CNDC N° 160 de fecha 25 de julio de 2017 en autos caratulados “GRUPO COPPEL S.A. COPPEL AMERICA S.A. de C.V., GUSTAVO KURHELEC y DANIELA ELIZABETH BAUCERO S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 237)”.

7 Ver en ese sentido Expediente N° S01:0411738/2016, caratulado “ACCIONA ENERGÍA S.A., ACCIONA ENERGÍA GLOBAL S.L., EOLIA RENOVABLES S.A. Y OTROS S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156 (OPI N° 279)”, Resolución N° 242/17 de fecha 27 de marzo de 2017, correspondiente al Dictamen N° 59/17.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 17:18:30 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 17:35:24 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 17:40:06 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 17:40:41 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 17:40:42 -03'00'